

경고 및 통보

1. 제 목 : 냉·난방기 설치공사 관리감독 및 정보공개 부적정
2. 관계기관 : ■■◆◆병원
3. 내 용

가. 업무개요

■■◆◆병원은 노후화된 시설을 리모델링하여 ◆◆환자를 위한 쾌적한 진료 환경을 조성 및 ◆◆의료 질 향상을 도모하고 있습니다.

나. 냉난방기 설치공사 관리·감독 부적정

1) 관계법령 및 판단기준

「건설기술 진흥법」 제49조(건설공사감독자의 감독 의무) 제1항에 따르면 발주청은 건설공사가 설계도서, 계약서, 그 밖의 관계 서류의 내용대로 시공되도록 하고 건설공사의 품질 및 현장의 안전 등 건설공사를 관리하기 위하여 공사감독자를 선임하여야 한다고 정하고 있습니다.

아울러 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제13조(감독) 제1항에 의거 각 00관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사, 제조, 용역 등의 계약을 체결한 경우 그 계약을 적절하게 이행하도록 하기 위하여 필요하다고 인정하면 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 직접 감독하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 감독을 하게 하여야 하며, 감독하는 자는 감독조서를 작성하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 같은법 제14조(검사) 제1항에서는 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계

약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 하며, 검사하는 자는 검사조서를 작성하여야 한다고 정하고 있습니다.

그리고, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제67조(감독 및 검사)에 따르면 법 제13조(감독) 및 법 제14조(검사)의 규정에 의하여 감독 또는 검사를 한 자는 감독 또는 검사의 결과 계약이행의 내용이 당초의 계약내용에 적합하지 아니한 때에는 그 사실 및 조치에 관한 의견을 감독조서 또는 검사조서에 기재하여 소속 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원에게 제출하여야 합니다.

국토교통부 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제11조(건설사업관리기술인의 근무수칙 등) 제2조 제6항에 따르면 건설사업관리기술인은 시공자가 설계도서와 다르게 시공하여 부실시공이 발생하거나 발생할 가능성이 있다고 판단되는 경우 해당 공사감독자, 책임건설사업관리기술인에 보고하여야 하며, 보고를 받은 공사감독자, 책임건설사업관리기술인은 부실사항에 대해 실측 등의 방법으로 현장을 직접 확인하고 부실시공으로 판단되는 경우 시공자에게 시정조치하여야 합니다.

또한 동 지침 제97조(설계변경 관리) 제7조에 따르면 시공자는 설계변경 지시내용의 이행가능 여부를 당시의 공정, 자재수급 상황 등을 검토하여 확정하고, 만약 이행이 불가능하다고 판단될 때는 그 사유와 근거자료를 첨부하여 책임건설사업관리기술인에게 보고하여야 하고 책임건설사업관리기술인은 그 내용을 검토·확인하여 지체없이 발주청에 보고하여야 합니다.

아울러 동 지침 제12조(발주청의 지도감독 및 업무범위) 제2조 제11항 제6호에 따르면 발주청의 공사감독자 및 공사관리관은 공사를 추진함에 있어 품질관리 및 안전관리에 관한 지도를 실시하여야 합니다.

따라서 ■■◆◆병원은 공사감독자 및 현장검수 업무를 수행할 때는 해당

공사의 설계도서·계약서 그 밖에 관계 서류 내용대로 시공되는지를 공사 시행 단계별로 확인·검측하고 품질·시공·안전·환경관리에 필요한 감독을 하여야 하며, 책임감리업체를 통해 건설사업관리기술인을 현장에 상주하여 공사에 대한 품질 관리를 실시하여야 하며,

특히 공사 과정의 수행과 품질의 확보 등 계약조건에서 정한 사항을 위반 하거나 계약의 이행에 적합하지 아니하다고 인정될 경우, 즉시 계약상대자에게 필요한 시정조치 또는 공사를 중지하여 부실 공사를 사전에 차단하는 등 공사 감독 및 현장검수 업무에 만전을 기하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데, 2024년 ■■◆◆병원 종합감사 시 본관동 리모델링 공사 중 냉난방기 설치에 따른 공사 내역을 점검한 결과 다음과 같은 문제점을 확인하였습니다.

■■◆◆병원은 ‘■■◆◆병원 본관동 리모델링 사업’ 공사를 ‘21년부터 ‘23년 9월까지 추진하였으며, [표 1]과 같이 책임감리 및 공사감독 책임자, 감독자(정), 감독자(부)를 임명하여 공사를 관리 감독하였습니다.

[표 1] ■■◆◆병원 냉난방기 설치 관련 감리책임 및 감독책임자

업무	명칭	비고

이 중 냉난방기 설치와 관련하여 (주)LG전자와 계약을 맺어 공사를 시행하였으며, 냉난방기 설치가 완료된 후 검수 조서를 작성하고, 감리업체를 통해 준공

검사원 및 준공기성검사 결과 해당 공사가 이상없이 완료되었다는 보고를 받아
'23. 9.26. 준공급 지급을 결의하였습니다.

그러나 본관동 냉난방기 설치 및 계약 관련 부실시공 의혹 민원이 제기되어 '24. 1.30. 민원인이 직접 방문하여 냉난방기 설치 현황 공개를 요청한바, [인물사진] 직원 입회하에 민원인에게 냉난방기가 설치된 천장 내부를 공개하였으며, 준공 내역과 달리 일부 전선이 전선관이 없이 시공되어 있음을 확인하였습니다.

이에 '24. 2.5.   병원   는 공사업체와 공동으로 천장 림컨트롤러 전선관 및 벽부 전선관 설치현황을 전수조사한 결과 [표 2]와 같이 공사 수량 x,xxxm 중 천장 전선은 xxxm가 전선관 없이 전선만 설치되어있음을 확인하였고,

벽부 전선관은 전기공사 시 기 설치되어 냉난방기 공사 시 추가로 설치할 이유가 없었음에도 공사업체가 xxxm에 해당하는 전선관 비용을 지급받은 것으로 확인됩니다.

[표 2] 병원 냉난방기 전선관 미설치 및 중복계상 내역

구분		수량	비고

이후 '24. 2.14. 시공업체에 전선관 미설치부분에 대하여 설치를 요구하였으며, 벽부에 기설치되어 실제 시공하지 않은 전선관에 대하여 물품으로 납품하여 줄 것을 요청하였고, 이에 설치업체는 [표 3]과 같이 '24. 2.29.까지 전선관 미설치 구간 전체에 대하여 설치를 완료하였으며, 벽부에 중복으로 계상한 전선관에 대해서는 '24. 4.22. 해당 물량을 병원에 납품하였습니다.

[표 3] ■■◆◆병원 냉난방기 전선관 미설치 내역 조치결과

구 분	거리(M)	단가(M)*	환산액(원)	비 고

최종적으로 ■■◆◆병원은 냉난방기 전선관이 미설치되었음에도 관리감독을 소홀히 하여 당시 이를 인지하지 못하였고, 본관동 리모델링 공사가 완료된 이후에 민원 제기에 따라 미설치 내역을 발견하여 공사업체를 통하여 미설치된 전선관을 설치하였으며, 중복으로 계상된 전선관을 물품으로 납부받았음을 확인하였습니다.

다. 냉난방기 설치공사 관련 정보공개처리 부적정

1) 관계법령 및 판단기준

공단 「행정정보공개 운영지침」 제3조(정보공개책임관 지정 등) 제1항에 따르면 정보공개 업무를 총괄·조정하게 하기 위하여 정보공개 담당이사를 정보공개책임관으로 하며, 정보공개 업무를 촉진하기 위하여 ◆◆병원의 경우 운영실장을 정보공개담당관 당연직으로 둔다고 명시하고 있습니다.

또한 같은 지침 제5조(비공개대상정보의 기준) 제2항에 따르면 정보공개담당관은 비공개대상정보의 기준을 적용하는 데 당해 정보를 공개함으로써 얻게 되는 국민의 알권리 보장과 비공개함으로써 보호되는 다른 법익과의 조화가 이루어질 수 있도록 공정하게 공개 여부를 판단하여야 하며, 제7조(정보공개업무의 처리절차) 별표3에 따라 청구인은 정보공개 청구서를 병원 ♠♠♠에 접수하고, ♠♠♠는 처리부서에 청구서를 이송, 처리부서에서는 공개·비공개 결정통지를 청구인에게 송부하는 등 적정한 시한과 기일내에 정보공개청구 및 처리절차를 준수하도록 정하고 있습니다.

따라서, **□□◆◆**병원은 운영과 관련된 민감한 자료를 공개하기 전에 국민의 알권리 보장과 비공개함으로써 보호되는 다른 법익과의 조화가 이루어질 수 있도록 공단 지침에 따라 공개여부 및 범위를 적절히 판단하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데, □□◆◆병원 □□□□는 [표 4]와 같이 본관동 냉난방기 설치 및 계약 관련 '23. 2.15.부터 동일 민원인(강○○ 외 1명)에게 7차례 유선 및 대면 민원 제기 및 정보공개 요청에 대응하였고, '23. 2.15.부터 '23. 12.15.까지 해당 민원에 대하여 서면 정보공개요청서 작성 등 적절한 정보 공개절차를 통해 정보 공개 요청을 하도록 민원인에게 안내하였으나 민원인은 이에 응하지 않았으며, 이에 □□□□에서는 세부적인 내용이 궁금할 경우 □□◆◆병원 직접 방문할 때 설명하겠다고 대응하였습니다.

[표 4]  병원 냉난방기 설치 관련 민원 진행 경과

[illegible]

일 자	내 용	비 고

이후 '24. 1.30. 민원인이 직접 방문하여 민원인이 제기한 분리발주 의심 등을 소명하는 과정에서 공사와 관련된 물품, 규격, 단가, 수량, 금액 및 사업자등록번호 등이 명시된 분할납품요구서를 민원인에게 공개하였으며, 본관동 냉난방기가 설치현황 및 병원구조를 알 수 있는 냉난배관 평면도를 보여주고, 병원 내 일부 냉난방기 설치현황에 대하여 천장부 패널을 개방하여 내부를 보여준 사실을 확인하였습니다.

이 과정에서 처리부서인 []는 「행정정보공개운영지침」 상 비공개 대상 정보가 될 소지가 있는 '공개될 경우 공공의 안전을 현저히 해할 우려가 있는 다중이 이용하는 시설에 대한 도면정보' 등을 민원인에게 정보공개 청구서의 접수 없이 공개하였고, 민감한 정보공개와 관련하여 병원 정보공개담당관()에게 보고 없이 처리하는 등 정보공개처리절차를 생략하고 공개한 것으로 확인됩니다.

4. 관계기관 의견

[] 병원에서는 냉·난방기 검수 업무와 관련하여 해당 업무의 일부 미

수행에 고의성이 없으며, 해당 공사는 책임상주감리 대상 공사로 자재 확인 업무가 감리자의 업무에 해당하며 1차 검수자가 아닌 점, 민원 검수 과정에서 미시공 사실을 인지한 즉시 복구를 완료하였으며, 이는 해당 공정 공사비 x억원(냉난방기) 및 전체 감독금액 약 xx억(기계설비) 대비 미시공 금액이(약x백만 원) 경미하고 또한 동 사업에서 수검자가 3년간 ∩∩∩∩, 본관동 리모델링 공사 등 공사 관리 감독에 성실히 이행한 점을 고려하여 면책 심사 신청을 요청하였습니다.

그러나, 책임상주감리 대상공사로 감리업체가 품질관리, 공사관리, 안전관리 등에 대한 기술지도를 하며, 건축주의 권한을 대행하더라도 「건설공사 사업관리 방식 검토기준 및 업무수행지침」에 명시된 발주처의 업무범위인 품질관리 지도 업무의 일부를 적절히 수행하지 못하였고, 공단 「직제규정시행세칙」내 명시되어 있는 시설 공사 및 소방 안전관리 업무의 책임자이자 공사감독책임자로 임명된 직원이 하자발생에 대한 책임을 모두 면할 수 없으며, 공사 당시 하자에 대해 발견하지 못한 점은 고의성이 없더라도 공익사업의 추진 등 공공의 이익을 위한 것이라 볼 수 없어 면책 기준을 충족한다고 볼 수 없습니다. 다만, 감리업체에서 공사에 대한 준공보고서 및 업무보고 당시 냉난방기 설치에 이상이 없다고 보고한 점, 이후 냉난방기 설치 하자 발견에 대해 감리업체에서 책임을 인정한 점, 이후 하자에 대한 보수가 원활하게 이루어진 점을 감안할 때 ■■◆◆병원이 공사 하자에 대한 모든 책임이 있다고도 볼 수 없습니다.

또한, ■■■■■에서는 본관동 냉난방기 설치 및 계약 관련 민원인의 지난 1년간 지속적인 사실과 다른 내용의 의혹 제기하여 직접 방문 요청 및 대면 설명을 통해 민원을 적극 해결하기 위해 노력하였고, 민원인 대응 과정에서 공개된 분할납품 요구서는 민원인이 외부로부터 이미 수집한 자료(분할납품 요구서 13, 14번 항목 관련 민원)로 민원 제기한 사항으로 이는 새로운 정보를 공개한 사항이 아니며,

관련 도면 등은 입찰 과정에서 조달청 나라장터에 이미 게시되었고 국민이 모두 볼 수 있는 정보로 우리기관의 동의 없이 취득할 수 있는 행정정보공개운

영지침의 비공개 문서가 아닌 점을 들어 면책 심사를 요청하였습니다.

그러나, 입찰과정에서 열람할 수 있는 설계서는 보안각서를 동의한 자만이 열람할 수 있도록 시스템이 구축되는 등 최소한의 행정적 안전장치가 마련되어 있음에 반해, ■■◆◆병원은 민원인에게 도면을 공개할 당시 아무런 행정적 절차 없이 공개한 점, 도면의 공개의 가능여부를 판단하는 과정에서 정보공개담당관에게 어떠한 보고도 없이 처리한 점으로 미루어 행정 절차상의 하자가 있어 그 책임이 면책된다고 볼 수 없습니다.

5. 조치할 사항

○ ♣♣이사는

- 동일 사례가 발생하지 않도록 공사감독 책임자 및 공사관련 정보공개 업무 추진 책임자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다. (경고)

○ ■■◆◆병원장은

- 동일 사례가 발생하지 않도록 공사감독 및 공사관련 정보공개 업무 추진 담당자에게 「경고」 조치하시기 바라며, (경고)
- 공사 계약 관련 법률 및 규정을 철저히 준수하고, 관련된 정보공개 시 정해진 적절한 절차를 지킬 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무지	비 고